

1510147-80.2021.8.26.0032

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Roberto Soares Leite

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/11/2022

... o réu possui maus antecedentes (fls.62/63 - tráfico de drogas). Desse modo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em um ano e dois meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, pela agravante da reincidência (fls.63 - tráfico de drogas majorado), aumento a pena para 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Na terceira fase, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, . - Santo Antônio

CEP: 16015-600 - Araçatuba - SP

Telefone: (18) 2102-9528 - E-mail: aracatuba1cr@tjsp.jus.br

1510147-80.2021.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1510147-80.2021.8.26.0032

Réu:

JEAN CARLOS PALHANO

Juiz de Direito: Dr. Roberto Soares Leite

Vistos.

JEAN CARLOS PALHANO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 12 de junho de 2021, por volta de 14 horas, na Rua São Sebastião nº 724, no Jardim TV, nesta cidade, o réu subtraiu para si um telefone celular da marca Samsung, modelo A10, avaliado em R\$ 600,00, pertencente à vítima Milca Paiva dos Santos.

A inicial veio acompanhada de inquérito policial instaurado mediante Portaria (fls.2).

Recebida a denúncia, o réu foi pessoalmente citado e apresentou resposta à acusação (fls.122/124).

Na audiência de instrução foram colhidas as declarações da vítima e o depoimento de uma testemunha arrolada em comum. Decretou-se a revelia do réu, pois, intimado, deixou de comparecer à audiência (fls.158/160).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais e requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais escritas e requereu a absolvição do réu, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postulou a fixação de regime inicial aberto (fls.163/172).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva procede.

A materialidade do crime de furto ficou comprovada pela Portaria da autoridade policial de fls.2, Boletim de Ocorrência de fls.3/5, Auto de Exibição e Apreensão de fls.9, Auto de Avaliação Indireta de fls.61 (aparelho celular avaliado em seiscentos reais), bem como pela prova oral.

A autoria também ficou provada.

Ouvido na fase policial, o réu negou a prática do crime. Disse que adquiriu o aparelho celular de um terceiro. Afirmou que não esteve no Brechó da vítima. Disse que foi ao bar e entregou o celular como garantia de pagamento de dívida (fls.7). Em Juízo, a vítima Milca afirmou que o réu foi ao seu estabelecimento (Brechó). Em determinado momento, visualizou o réu pegar seu celular e pular o muro, fugindo do local. Posteriormente, seu celular foi localizado e apreendido num bar. Recuperou o aparelho, mas ele estava danificado.

A testemunha José Virgílio Gomes disse que o réu foi ao seu bar e consumiu bebidas. Como o réu não tinha dinheiro, deixou o celular como garantia de pagamento. Depois, a polícia apareceu no local e apreendeu o celular, que era produto de furto.

Em juízo, o réu não compareceu, tornando-se revel.

O acusado é multirreincidente (possui duas condenações por tráfico de drogas - fls.62/63).

Diante da prova colhida, impõe-se a condenação do réu pelo crime de furto, nos termos do artigo 155, caput, do Código Penal.

Dosagem da pena.

Na primeira fase, conforme relatou a vítima, a subtração de seu celular acarretou grande prejuízo, pois o aparelho era novo e foi restituído danificado. Além disso, o réu possui maus antecedentes (fls.62/63 - tráfico de drogas). Desse modo, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em um ano e dois meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Na segunda fase, pela agravante da reincidência (fls.63 - tráfico de drogas majorado), aumento a pena para 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento e diminuição.

Fixo o regime inicial fechado, pois o réu é multirreincidente (duas condenações definitivas por tráfico de drogas - fls.62/63).

Posto isso, julgo procedente a ação penal para condenar o réu JEAN CARLOS PALHANO, como incurso no artigo 155, caput do Código Penal, à pena de um ano, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 13 dias-multa (valor unitário mínimo).

Concedo o direito de recorrer em liberdade.

O réu arcará com as custas processuais, na forma da lei, observada a gratuidade.

P.R.I.C.

Araçatuba, 02 de novembro de 2022.

ROBERTO SOARES LEITE

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA